深圳市恒利盛物流有限公司“7·14”物体打击事故调查报告

2020年7月14日下午3时许，位于长沙县黄兴镇接驾岭88号长沙市实泰物流有限公司内的深圳市恒利盛物流有限公司长沙中转站在装卸货物过程中，发生一起物体打击事故，导致1人死亡，直接经济损失113万元。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和省市有关规定，长沙县人民政府依法成立了由县应急局、县公安局、县行政执法局、县市监局、县总工会、县交通局、黄兴镇政府组成的事故调查组，并邀请县纪委监委派员参与事故调查。长沙市安委办对该起事故进行了挂牌督办。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）事故单位基本情况

深圳市恒利盛物流有限公司（以下简称恒利盛公司），《营

业执照》统一社会信用代码：91440300783933264 7；公司法定代表人：刘利明；注册地址：深圳市龙岗去南湾街道金鹏物流园 B 区 1 栋 127-128 号；经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；主体类型：有限责任公司；成立日期：2006 年 1 月 16 日；登记机关：深圳市市场监督管理局。

《道路运输经营许可证》编号：粤交运管许可深字 440300059198 号，公司名称：深圳市恒利盛物流有限公司；地址：深圳市龙岗去南湾街道金鹏物流园 B 区 1 栋 127-128 号；经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；经济性质：有限责任；发证日期：2018 年 9 月 18 日；发证机关：深圳市交通运输委员会。

该公司 2016 年开始租赁位于长沙县黄兴镇接驾岭 88 号的长沙市实泰物流有限公司（湖南物流总部）园区 4 号仓西侧 1-3 号门作为长沙中转站。

（二）事故相关单位基本情况

长沙市实泰物流有限公司（又称湖南物流总部，以下简称实泰物流公司），《营业执照》统一社会信用代码：91430121068221942L;公司法定代表人：吴畏；注册地址：长沙县黄兴镇接驾岭 88 号第 18 栋；经营范围：普通货物运输、道路货物运输代理、搬家运输服务、货运站服务、货物仓储（不含危化品和监控品、易燃易爆物品）、物流园运营服务、装卸搬运、车辆过秤服务、经济与商务咨询服务（不含金融、证券、

期货咨询）、房屋租赁、展览服务；类型：有限责任公司；成立日期：2013年5月6日；发证单位：长沙县市场和质量监督管理局。

（三）事故伤亡人员情况

死者，李法国，男，汉族，58岁，湖南省常德市鼎城区人，身份证号码：432421196209164***；住址：湖南省常德市鼎城区黄土店镇金城堡村4村民组；恒利盛公司长沙中转站搬运工。

二、事故发生经过及救援情况

2020年7月14日14时30分左右，恒利盛公司从东莞运过来了一批货物到了位于黄兴镇长沙市实泰物流有限公司园区（湖南物流总部）的长沙中转站，货物是用一台长约17.5米的红色东风牌挂车（牌照：赣C6161X）运过来的，车上的货物有上百种物品，包含机械设备、电子产品、家具、日用品等。货物运到以后，恒利盛公司仓管员和安全员张敏安排站内搬运工刘稳华、李法国两人去卸货。张敏操作合力牌的内燃平衡重式叉车（型号为CPCD）配合卸较重的货物。15时左右，张敏接到电话以后，离开叉车，走到仓库里面去接电话了，走之前把叉车熄火、拉了手刹，但是没有拔钥匙。15时21分，搬运工刘稳华私自操作叉车去搬运车厢内的一个宽1.1米、长1.34米、高1.84米的木质货箱（箱内装载物品为C02水冷气冷器，型号为IPS68-FW-180/502KW，金属件设备，约2吨重），因为货车车厢与仓库地面之间有大约5厘米的高度差，叉车在叉起设备离地向

后方倒出时，叉车前轮压到地面垫着的长宽均为1.5米的钢板时，钢板弹起来，造成叉车偏了一下，导致上面装设备的木箱向右侧倒下，将在站立在叉车右侧的李法国压在了木箱下面。刘稳华一边喊“压到人了”一边下车去拉李法国。15时23分，张敏赶到了现场救援，操作叉车把木箱顶起来，让木箱不会压到李法国，先后5次尝试以后，也只是让设备被抬高，但是仍然无法把李法国从木箱下救出来。15时24分，长沙中转站负责人陈立权赶到现场，立即拨打了110、120、119电话，随后电话汇报深圳总部的总经理刘利明。15时34分，119赶到现场开展救援，随后，110、120先后到达现场。15时47分，李法国被救出，胸腹部有大量血迹。15时50分，李法国经抢救无效死亡。

三、安全管理和监管情况

（一）安全管理情况

1、恒利盛公司。制定了《安全生产责任制管理制度》、《安全生产目标和方针管理制度》、《隐患排查治理管理制度》、《安全教育培训管理制度》、《特种设备安全管理规定》、《三违管理制度》、《特种作业人员管理制度》等41项安全生产规章制度；编制了《岗位安全操作规程汇编》（含叉车安全操作规程、搬运工安全操作规程）等10项安全操作规程）。成立了安全生产管理领导小组，由总经理刘利明任组长，明确了陈立权为长沙中转站的安全生产负责人，张敏为安全员。

经查，恒利盛公司的安全隐患排查工作落实不到位。未按

照《隐患排查治理管理制度》将检查出的安全隐患情况如实进行记录。

恒利盛公司的安全教育培训落实不到位。一是陈立权、张敏未进行新员工上岗前培训，未见刘稳华、李法国《新员工三级安全教育卡》；二是未按《安全教育培训管理制度》要求开展安全教育培训工作，未如实记录相关培训情况。违规安排未取得《特种设备作业人员证》的张敏从事叉车驾驶。

恒利盛公司的叉车为内燃平衡重式叉车，型号：CPCD，配置号：30-Q9K，自重：3000kg，制造日期：2017年8月14日，出厂编号：010308G1617，制造许可证：TS2510318-2018，特种设备代码：5110103182017016l7，机械环保代码：L78110309H38G1617，生产厂家：安徽合力股份有限公司衡阳合力工业车辆有限公司，并仅限在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用的标识。叉车列入了《国家质量监督检验检疫总局公告》（2014年114号公告）公布的《特种设备目录》中代码为5110。该叉车未办理使用登记。

2、实泰物流公司。制定了《安全生产责任制管理制度》、《安全生产目标和方针管理制度》、《隐患排查治理管理制度》、《安全教育培训管理制度》等安全生产规章制度。成立了安全生产委员会，由张平任主任，姜勇为安全员。公司与承租单位签订了安全生产管理协议。2020年1-7月公司组织员工和承租单位负责人进行了3次安全教育培训，并于2020年6月

15日组织公司员工和承租单位开展了消防安全综合应急演练。

经查，实泰物流公司对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对恒利盛公司叉车未办理使用登记和叉车操作人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业未及时发现制止并向相关执法部门报告。

（二）安全监管情况

1、长沙县市场监督管理局。2019年以来，按照重点监管执法计划和省市局“双随机、一公开”清单进行特种设备检查，共出动执法人员2100人（次），检查特种设备使用单位870余家，排查安全隐患415起，立案处罚27起，罚款50余万元。联合镇街开展特种设备隐患治理专项行动，特别是物流园区的叉车整治行动，共查封扣押叉车30余台，罚款7万元。长沙市实泰物流有限公司和深圳市恒利盛物流有限公司（长沙中转站）均未列入《长沙县市场监督管理局2020年度安全生产重点监管计划》。

2、长沙县交通运输局。2019年至今累计对全县货运站场企业开展检查90余次，累计向货运站场企业交办近300个隐患问题，对检查出的隐患问题要求企业限期完成整改，并提交整改回复，严格落实复查闭环。根据《长沙县交通运输局2020年度运输行业安全生产监督检查计划》，县交通运输局2020年2月17日、4月15日对实泰物流园开展安全检查2次，2月17日为疫情检查，4月15日检查发现“3月份主要负责人带队检查记录

和隐患排查治理台账”等3条问题，均已整改。

3、黄兴镇政府。2019年开始，黄兴镇政府委托湖南安卓特种设备科技有限公司对疑似存在特种设备的注册登记企业进行隐患排查。2020年1-8月，共排查园区外137家企业单位，对排查出来存在较大安全隐患的18家特种设备使用单位和抽查7家存在一般安全隐患的单位移送市监部门处理。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

刘稳华无证操作叉车卸货，因叉车行驶中摇动造成货物倾倒，导致货物坠落，挤压到违规在叉车作业区内工作的李法国胸腹部，并当场死亡，造成事故的发生。

（二）间接原因

1、安全生产责任制落实不到位；未检查、监督本单位安全生产管理制度和安全技术操作规程的落实情况。

2、安全教育培训落实不到位。一是陈立权、张敏未进行新员工上岗前培训，未见刘稳华、李法国《新员工三级安全教育卡》；二是未按《安全教育培训管理制度》要求开展安全教育培训工作，未如实记录相关培训情况。

3、叉车作业人员张敏未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，且违章作业，在离开工作岗位时，未将叉车钥匙拔下，致使员工刘稳华有私自驾驶叉车的机会。

4、叉车未办理使用登记，未取得使用登记证书。

（三）调查中发现的其他违法行为

实泰物流公司。对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对恒利盛公司叉车未办理使用登记叉车操作人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业未及时发现制止并向相关执法部门报告。

（四）事故性质

调查认定，深圳市恒利盛物流有限公司“7·14”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1、事故责任单位

恒利盛公司。安全生产主体责任落实不到位，公司叉车未办理使用登记，叉车操作人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项①的规定予以处罚。

2、其他相关单位

实泰物流公司。对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对恒利盛公司叉车未办理使用登记和叉车操作人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业未及时发现制止并向相关执法部门报告。建议由长沙县行政执法局依据《安全生产法》第一百条第二款②的规定予以处罚。

（二）对企业层面事故责任人员的处理建议

1、李法国，群众，恒利盛公司长沙中转站搬运工。安全意

识淡薄，在叉车搬运货物过程中，违反《叉车作业安全操作规程》，违规站立在叉车作业范围内，对事故负有直接责任。鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2、刘稳华，群众，恒利盛公司长沙中转站搬运工。违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条③规定，未取得叉车《特种设备作业人员证》，违规操作叉车搬运货物，对事故负有直接责任。已由公安机关刑事拘留。

3、刘利明，群众，恒利盛公司总经理。未督促落实本单位安全生产教育和培训工作；未督促、检查《隐患排查治理管理制度》落实到位情况；违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三项、第五项④规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项⑤规定予以处罚。

4、陈立权，群众，恒利盛公司长沙中转站负责人，安全生产管理人员。岗位安全生产责任制落实不到位，未检查、监督、考核本单位安全生产管理制度和安全技术操作规程的执行情况；未按照公司培训计划要求落实安全教育培训工作；未按照公司《隐患排查治理管理制度》的要求开展安全检查及安全事故隐患排查工作，违章指挥张敏无证驾驶叉车，对事故的发生负有领导责任。建议县应急管理局应急《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（二）项予以处罚。

5、张敏，群众，恒利盛公司仓管员、安全员、叉车作业人员。

未取得《特种设备作业人员证》，无证操作叉车作业；未根据《安全生产责任制》要求落实职能职责，规范作业现场管理，对事故的发生负有责任。建议由恒利盛公司按照公司规定予以处理。

六、事故防范和整改措施

（一）深圳市恒利盛物流有限公司应认真吸取本次事故教训，全面落实安全生产主体责任，从以下方面落实事故防范和整改措施:

1、认真组织修订完善安全生产管理制度和操作规程，做到符合本单位实际，有针对性和可操作性；切实加强安全生产责任制落实工作，公司主要负责人及安全生产管理人员应该根据责任制内容履职到位，进一步提高企业安全管理工作。

2、进一步加强作业人员的安全教育，全面提高作业人员安全生产意识，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；如实记录安全生产教育培训情况。

3、对照公司《隐患排查治理管理制度》、《安全检查管理制度》内容，根据要求完善安全生产检查频次，采取有针对性的检查方式开展全面隐患排查工作，加大安全隐患的排查整改力度，对安全隐患整改必须做到闭环；如实记录相关生产安全事故隐患排查、整改等情况。

4、要进一步严格作业现场安全管理，进一步规范从业人员作业行为，严格落实岗位操作规程；督促作业人员落实安全管理

规定和岗位操作规程，及时纠正作业中的违规行为，切实杜绝违章作业行为。

5、严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》的有关规定，办理特种设备使用登记证书，并使用取得相应资格的人员从事特种设备作业。

（二）实泰物流公司要履行对承租单位的安全生产工作统一协调、管理的职责，加大对园区承租单位的统一协调管理，尤其是对承租单位使用叉车等特种设备要建立台账，督促其合法规范使用，发现违法违规行为及时向有关部门报告。

（三）市监部门要切实抓好特种设备领域安全生产专项整治三年行动，尤其要加大对特种设备使用登记及年检、特种设备作业人员持证上岗情况的安全生产专项整治行动，督促企业落实安全生产主体责任；及时在本行业领域开展安全警示教育。

（四）交通部门要按照“管行业必须管安全”的要求，切实抓好物流行业安全生产专项整治三年行动，督促企业落实安全生产主体责任；及时在本行业领域开展安全警示教育。

（五）各镇（街）要严格落实属地管理责任，牵头组织开展辖区内特种设备无牌无证情况的摸排，并建立台账，对发现的违法违规行为和重大事故隐患的企业，要及时报告有执法权的部门依法查处。

附件：1、事故调查组名单

2、事故伤亡人员名单

3、事故直接经济损失表

深圳市恒利盛物流有限公司

“7·14”物体打击事故调查调查组

2020年8月

注解:

①《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一） 发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款　生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，

对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿。
③《中华人民共和国安全生产法》第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
④《中华人民共和国安全生产法》第十八条 第（二）项、第（三）项、第（五）项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
⑤第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

附件 1

深圳市恒利盛物流有限公司“7·14”物体打击事故调查组成员名单

序号	姓　名	工作单位及职务	调查组成员分工	备注
1	曾　林	长沙县应急管理局局长	组　长	
2	彭　坚	长沙县应急管理局副局长	副组长	
3	刘　志	长沙县应急管理局	综合组成员	
4	周　来	长沙县应急管理局	综合组成员	
5	石翰林	长沙县公安局	综合组成员	
6	易　佳	长沙县行政执法局	技术组成员	
7	周　斌	长沙县市监局	技术组成员	
8	陈　勇	长沙县交通局	技术组成员	
9	韩美子	长沙县总工会	综合组成员	
10	袁四海	黄兴镇人民政府	综合组成员	
11		长沙县纪委监委	综合组成员	请　假

附件 2:

深圳市恒利盛物流有限公司“7·14”物体打击事故伤亡人员名单

姓名	性别	年龄	文化程度	家庭住址	是否本单位职工	伤害程度
李法国	男	58 岁	/	湖南省常德市鼎城区黄土店镇金城堡村 4 村民组	是	死亡

附件 3:

深圳市恒利盛物流有限公司“7·14”物体打击事故直接经济损失统计表

类别	项　目	金额（万元）
人身伤亡费	医疗费	
	护理费	
	丧葬费	
	补助费	
	救济费	
	歇工工资	
	小 计	
善后处理费	事故处理费	
	现场救护费	
	现场清理费	
	事故赔偿费	113
	小 计	
财产损失	固定资产损失	
	流动资产损失	
	小 计	
其它损失		
合 计		113